



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** ;
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 09 Mei 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Sutomo RT 23 kampung Melak ulu kec. Melak Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Tidak dilakukan tindakan penangkapan pada diri Terdakwa oleh Penyidik ;

Tidak dilakukan tindakan penahanan pada diri Terdakwa oleh Penyidik:

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun Terdakwa telah diberitahukan tentang hak-haknya oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan niaga**

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsida **1 (satu) bulan kurungan**;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite.

Dirampas untuk negara ;

- a. 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng.
- b. 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 2 liter.
- a. 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus diberikan nafkah sebab Terdakwa merupakan satu-satu pencari nafkah dalam keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah untuk datang ke SPBU PT. HARKAT BERSAMA untuk mengantri BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU kemudian terdakwa ikut mengantri, setelah itu terdakwa meminta saksi HERRY selaku operator nosel untuk mengisi BBM jenis pertalite dengan menggunakan 10 buah jerigen yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa yang masing –masing jerigen tersebut berkapasitas ± 20 Liter lalu saksi HERRY mengisi kedalam 10 buah Jerigen dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liter kemudian pada sekitar pukul 10.30 Wita jerigen yang terdakwa bawa sudah berisi BBM jenis pertalite ± 200 liter dengan jumlah uang yang terdakwa bayarkan yaitu Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) kepada Sdr. HERI selaku operator nosel atau petugas di SPBU tersebut, untuk tangki modifikasi yang berada dibak belakang mobil terdakwa dengan kapasitas 200 liter tersebut tidak terdakwa isi dikarenakan uang atau modal terdakwa tidak cukup untuk membeli BBM jenis premium. setelah selesai mengisi BBM jenis Pertalite sekira pukul 11.15 Wita terdakwa keluar dari SPBU PT. HARKAT BERSAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU untuk kembali kerumah untuk terdakwa jual kembali atau terdakwa ecerkan kepada masyarakat namun pada saat perjalanan pulang tepatnya sekira pukul 11.30 Wita di jalan KH. Dewantara kec. Melak terdakwa di hentikan oleh saksi ARIYANTO, saksi PONIMAN dan saksi KHAIDIR (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan illegal oil, ditemukan bahan bakar jenis pertalite sebanyak ± 200 liter, yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas ± 200 liter dalam keadaan kosong kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



selaku pemilik BBM jenis Peralite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Peralite tersebut dari Pejabat yang berwenang.

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis peralite di SPBU PT. HARKAT BERSAMA perliternya dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliternya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis peralite tidak memiliki ijin usaha dari Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah untuk datang ke SPBU PT. HARKAT BERSAMA untuk mengantri BBM jenis peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU kemudian terdakwa ikut mengantri, setelah itu terdakwa meminta saksi HERRY selaku operator nosel untuk mengisi BBM jenis peralite dengan menggunakan 10 buah jerigen yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa yang masing –masing jerigen tersebut berkapasitas ± 20 Liter lalu saksi HERRY mengisi kedalam 10 buah Jerigen dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per liter kemudian pada sekitar pukul 10.30 Wita jerigen yang terdakwa bawa sudah berisi BBM jenis peralite ± 200 liter



dengan jumlah uang yang terdakwa bayarkan yaitu Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) kepada Sdr. HERI selaku operator nosel atau petugas di SPBU tersebut, untuk tangki modifikasi yang berada dibak belakang mobil terdakwa dengan kapasitas 200 liter tersebut tidak terdakwa isi dikarenakan uang atau modal terdakwa tidak cukup untuk membeli BBM jenis premium. setelah selesai mengisi BBM jenis Peralite sekira pukul 11.15 Wita terdakwa keluar dari SPBU PT. HARKAT BERSAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU untuk kembali kerumah untuk terdakwa jual kembali atau terdakwa ecerkan kepada masyarakat namun pada saat perjalanan pulang tepatnya sekira pukul 11.30 Wita di jalan KH. Dewantara kec. Melak terdakwa di hentikan oleh saksi ARIYANTO, saksi PONIMAN dan saksi KHAIDIR (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan illegal oil, ditemukan bahan bakar jenis pertalite sebanyak $\pm$ 200 liter, yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas $\pm$ 200 liter dalam keadaan kosong kemudian terdakwa selaku pemilik BBM jenis Peralite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Peralite tersebut dari Pejabat yang berwenang

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU PT. HARKAT BERSAMA perliternya dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliternya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis pertalite tidak memiliki ijin usaha dari Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**. -----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



1. Saksi **PONIMAN HADI bin JANIRAN**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu tersebut saksi berada di tempat kejadian ;
- Bahwa yang Saksi temukan ditempat kejadian pada saat itu yaitu menemukan 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong, dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan BRIPDA KHAIDIR NOOR S.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU tersebut mengangkut BBM jenis pertalite yaitu pada saat melaksanakan tugas, saksi dan rekan-rekan saksi melihat mobil tersebut melintas dan karena merasa curiga mobil tersebut saksi hentikan untuk diperiksa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada BBM jenis pertalite yang diangkut didalam mobil tersebut ;
- Bahwa jumlah BBM jenis Pertalite yang saksi temukan ditempat kejadian sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter, yang berada didalam 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 (lebih dua ratus) liter dalam keadaan kosong ;
- Bahwa hasil pemeriksaan ditempat kejadian perkara, bahwa BBM jenis pertalite tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan BBM jenis Premium tersebut, Terdakwa selaku pemilik BBM jenis Pertalite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara yang menerangkan bahwa BBM jenis Peralite sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter tersebut diperolehnya dari SPBU PT.HARKAT BERSAMA yang berada di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa di tempat kejadian perkara pada saat saksi tanyakan mengenai cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis Peralite tersebut yaitu dengan mengantri di SPBU PT.HARKAT BERSAMA ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara BBM jenis Peralite tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) untuk perliternya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa barang bukti yang digunakan pada saat ditemukan saksi berupa : 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong adalah milik Sdr. MUSTAMIN yang saksi temukan ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUSTAMIN yang ditemukan hanya BBM jenis pertalite yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk DAIHATSU ZEBRA Warna Hitam No Pol KT 8426 BU kemudian ketika dilakukan pengecekan di rumah Sdr. MUSTAMIN tidak ditemukan BBM jenis lain yang disimpan atau diperjual belikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa dalam tanggapannya, menyatakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 200 liter dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu tersebut saksi berada di tempat kejadian ;

- Bahwa yang Saksi temukan ditempat kejadian pada saat itu yaitu menemukan 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong, dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan BRIPDA PONIMAN H ;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU tersebut mengangkut BBM jenis pertalite yaitu pada saat melaksanakan tugas, saksi dan rekan-rekan saksi melihat mobil tersebut melintas dan karena merasa curiga mobil tersebut saksi hentikan untuk diperiksa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada BBM jenis pertalite yang diangkut didalam mobil tersebut ;

- Bahwa jumlah BBM jenis Pertalite yang saksi temukan ditempat kejadian sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter, yang berada didalam 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 (lebih dua ratus) liter dalam keadaan kosong ;

- Bahwa hasil pemeriksaan ditempat kejadian perkara, bahwa BBM jenis pertalite tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan BBM jenis Premium tersebut, Terdakwa selaku pemilik BBM jenis Pertalite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite tersebut ;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara yang menerangkan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter tersebut diperolehnya dari SPBU PT.HARKAT BERSAMA yang berada di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat ;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa di tempat kejadian perkara pada saat saksi tanyakan mengenai cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis Peralite tersebut yaitu dengan mengantri di SPBU PT.HARKAT BERSAMA ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara BBM jenis Peralite tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) untuk perliternya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa barang bukti yang digunakan pada saat ditemukan saksi berupa : 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong adalah milik Sdr. MUSTAMIN yang saksi temukan ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUSTAMIN yang ditemukan hanya BBM jenis pertalite yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk DAIHATSU ZEBRA Warna Hitam No Pol KT 8426 BU kemudian ketika dilakukan pengecekan di rumah Sdr. MUSTAMIN tidak ditemukan BBM jenis lain yang disimpan atau diperjual belikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa dalam tanggapannya, menyatakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemanggilan kepada ahli **Ade Irwan, SH.,MH**, namun Ahli tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah dan patut menurut hukum, sehingga atas permohonan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dalam Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM ada beberapa jenis yaitu:

Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di Subsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa adapun jenis-jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.
- Bahwa adapun Bahan Bakar Minyak Non subsidi terdiri atas:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut **Jenis BBM Umum** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan **tidak diberikan subsidi**.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis BBM Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut **Jenis BBM Khusus Penugasan** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis BBM Khusus Penugasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM **jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88** untuk didistribusikan di **wilayah penugasan**.

Wilayah penugasan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 43 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- Bahwa adapun letak perbedaan dan penggunaan / peruntukannya (perorangan atau berbadan hukum) yaitu dimana BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum.
- Bahwa sedangkan BBM yang tidak disubsidi Pemerintah (Non Subsidi) dapat diperoleh oleh perseorangan dan badan usaha yang membutuhkan BBM tanpa diatur konsumen yang menggunakannya dengan tanpa batasan volume BBM yang dibeli dan harganya sesuai dengan keekonomian.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Jenis BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah jenis **Bensin (Gasoline)** Ron Minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (Pasal 3 Ayat 2) dan Jenis BBM yang dikategorikan Jenis BBM Umum yaitu Avtur, Avgas, Minyak Solar (Gas Oil) Non Subsidi, Minyak Diesel (Marine Fuel Oil), Minyak Bakar (Fuel Oil).
- Bahwa dapat Ahli jelaskan:
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Konsumen Pengguna yang berhak menggunakan BBM Bersubsidi / Jenis BBM Tertentu antara lain :

Jenis BBM tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Tanah (Kerosone)	Rumah tangga	1. Untuk memasak: Rumah tangga pada wilayah yang belum terkonversi Liquefield Petroleum (LPG) 2. Untuk Penerangan: Rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri listrik (distribusi tertutup)	Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM/Dep ot Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM/Dep ot)
	Usaha Mikro	Usaha Mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG	Terminal BBM/Depo t



	Usaha Perikanan	Untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG	Terminal BBM/Depot
Minyak solar (gas oil)	Usaha mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi usaha mikro.	Penyalur
	Usaha perikanan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementrian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau kepala SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan.	Penyalur
	Usaha Pertanian	Petani / atau kelompok tani / Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2(dua) hectare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa / Kepala SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi pertanian	Penyalur
	Transport	1. Kendaraan bermotor	Penyalur



Minyak solar (Gas oil)	asi	perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. 2. Kendaraan bermotor umum di jualan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam., kecuali mobil barabg untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah. 3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah. 4. Transportasi air yang menggunakan motor temple dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa / Kepala SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi transportasi. 5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk	Penyalur Penyalur Penyalur Penyalur Penyalur / Terminal BBM / Depot Penyalur / Terminal BBM / Depot
------------------------	-----	---	---



Minyak Solar (Gas oil)		angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat / perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.	Terminal BBM / Depot
	Pelayana n umum	1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan / atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten / Kota yang membidangnya. 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangnya . 3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangnya.	Penyalur / Terminal BBM / Depot Terminal BBM / Depot dan Penyalur Terminal BBM / Depot dan Penyalur

Bahwa yang berhak mendapatkan BBM Non Subsidi adalah seluruh konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



2. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan **Kegiatan Usaha Hilir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 **dapat dilaksanakan oleh :**

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi; Usaha Kecil;
4. Badan Usaha Swasta.

- Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **izin Usaha** dari **Pemerintah**.

Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi, Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebelumnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Koperasi Usaha Kecil (KUK).



d. Badan Usaha Swasta.(BUS).

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **izin Usaha** dari **Pemerintah**.

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Pasal 12 huruf b PP 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas menyatakan **Kegiatan Usaha Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, Bahan Bakar Gas dan, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain **untuk tujuan Komersial**.

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

Pasal 12 huruf c PP 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas menyatakan Kegiatan Usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan Komersial.

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 19 PP No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas menyatakan dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan **sebagai penunjang** kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha **diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan**.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Dan dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan **tidak sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya**, maka kepada Badan Usaha **wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.**

Sehingga sebagaimana penjelasan diatas, dapat disampaikan bahwa apabila Badan Usaha melakukan **kegiatan usaha niaga dengan kegiatan usahan pengangkutan dan/atau penyimpanan sebagai penunjang** kegiatan usahanya, maka badan usaha tersebut **diberikan izin usaha niaga dan tidak diperlukan izin usaha pengangkutan dan/atau izin usaha penyimpanan**, tetapi apabila kegiatan usaha pengangkutan dan/atau kegiatan usaha penyimpanannya **bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha niaganya atau dari kegiatan pengangkutan dan/atau kegiatan penyimpanannya tersebut memperoleh keuntungan (bersifat komersil)** maka terhadap badan usaha tersebut wajib memiliki **izin usaha pengangkutan dan izin usaha penyimpanan** sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Yang berwenang untuk mengeluarkan ijin Usaha adalah Menteri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka **Menteri** Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun persyaratan dan tata cara mendapatkan perizinan Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018.

- Bagi masyarakat BBM bisa didapat di Penyalur yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas seperti Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM non subsidi merupakan Badan Usaha yang telah memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **izin Usaha** dari **Pemerintah**.

- Bahwa sedangkan apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **izin Usaha** dari **Pemerintah**.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 huruf b PP 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas menyatakan Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, Bahan Bakar Gas dan, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan Komersial.
- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Dan dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.
- Berdasarkan penjelasan diatas maka kegiatan pengangkutan BBM diperlukan izin usaha apabila kegiatan tersebut bersifat komersial atau mendapatkan keuntungan, dan kegiatan pengangkutan tersebut bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha niaga (terpisah), dan terhadap Badan Usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka patut diduga melakukan kegiatan Pengangkutan tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf b UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang melakukan Pengangkutan tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa sedangkan terhadap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang merupakan bagian dari kegiatan usaha niaga nya, maka Badan Usaha tersebut diberikan izin usaha niaga, dan tidak diperlukan izin usaha pengangkutan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, apabila Badan Usaha atau perseorangan melakukan kegiatan Niaga BBM Non Subsidi tanpa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi izin usaha dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka patut diduga melakukan kegiatan Niaga tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang melakukan Niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- Bahwa sanksi terhadap pelanggaran Pasal 53 huruf b (dan Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 53 huruf b UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
2. Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh **Badan Usaha** setelah mendapatkan **izin Usaha** dari **Pemerintah**. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi **mata rantai distribusi BBM** milik **Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum** dapat melakukan **kontrak kerjasama** sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi, Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG menjelaskan **Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk**

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



melakukan Kegiatan Penyaluran. Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG **Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima penunjukan penyaluran dari 1 (satu) BU Niaga Migas untuk masing-masing jenis komoditas BBM, BBG, atau LPG. Penyalur wajib menggunakan logo dan merek dagang BU Niaga Migas.**

4. Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disampaikan bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) merupakan penyalur, yang dalam melakukan pendistribusian BBM wajib melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga, dan terhadap penyalur tidak diperlukan Izin Usaha Niaga.

5. Sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh **Badan Usaha** setelah mendapatkan **izin Usaha** dari **Pemerintah**. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi **mata rantai distribusi BBM** milik **Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama** sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi, Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

6. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG bahwa penyalur wajib menjual jenis BBM Umum sesuai dengan harga yang ditentukan oleh BU Niaga Migas, dan dalam penyalur mendapat *margin, fee, insentif*, atau pengurangan harga dari BU Niaga Migas.

7. Sebagaimana ketentuan diatas, maka Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan pendistribusian BBM wajib memiliki izin

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



usaha atau melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha, dan bagi Badan Usaha atau perseorangan yang menjual BBM tanpa dilengkapi izin usaha niaga maka patut diduga melakukan kegiatan Niaga BBM tanpa izin usaha sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

8. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

9. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

10. Berdasarkan ketentuan diatas, maka BBM jenis Bensin (Premium) merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan dan tidak disubsidi oleh Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan kronologis diatas dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut **Jenis BBM Khusus Penugasan** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis BBM Khusus Penugasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis **Bensin (Gasoline) RON minimum 88** untuk didistribusikan di **wilayah penugasan**.

Wilayah penugasan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 43 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga berdasarkan kronologis dan ketentuan diatas, BBM yang digunakan oleh Sdr. ABDUL FANNA yaitu BBM jenis Bensin (Premium) merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan, jenis BBM tersebut bukan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang melakukan Niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan kronologis diatas dimana penyidik menjelaskan bahwa, Sdr. ABDUL FANNA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Nomor Polisi KT 1297 B yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Premium) dengan jumlah $\pm$ 700 liter, Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang diangkut tersebut terisi dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang $\pm$ 100 cm, lebar $\pm$ 100 cm dan tinggi $\pm$ 40 cm dengan kapasitas 380 liter, 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 35 liter, 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 30 liter, 3 (tiga) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter, kemudian setelah ditanya 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Nomor Polisi KT 1297 B serta Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dengan jumlah $\pm$ 700 liter tersebut diakui Sdr. ABDUL FANNA adalah miliknya dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukan legalitas kepemilikan BBM jenis Bensin tersebut, berdasarkan keterangan Sdr. ABDUL FANNA BBM jenis Bensin (Premium) tersebut diperoleh dengan cara Pada Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wita Sdr. ABDUL FANNA mengantri untuk membeli BBM jenis Bensin (Premium) di SPBU MINI PT. HARKAT BERSAMA menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Nomor

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi KT 1297 B, setelah tiba giliran untuk dilakukan pengisian BBM jenis Bensin (Premium) Petugas SPBU yang bernama Sdr. NONOK HAIRUDIN langsung melakukan pengisian BBM jenis Bensin sebanyak $\pm$ 400 liter ke dalam tangki modifikasi yang terdapat didalam mobil dan juga ke dalam tangki mobil, setelah selesai dilakukan pengisian Sdr. ABDUL FANNA membawa mobilnya keluar dari SPBU dan memarkirkan mobilnya di jalan depan SPBU, selain menggunakan mobil Sdr. ABDUL FANNA juga menggunakan unit Motor Merk Yamaha Nomor Polisi KT 5124 CT milik Sdr. ABDUL FANNA yang sudah dimodifikasi dan terparkir di samping areal SPBU untuk membeli BBM tersebut, kegiatan tersebut terus dilakukan sampai 15 kali, maksud dan tujuan Sdr. ABDUL FANNA membeli BBM jenis Bensin (Premium) tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat dan kepada pengecer BBM untuk memperoleh keuntungan, Sdr. ABDUL FANNA membeli BBM jenis Bensin (Premium) tersebut dari SPBU MINI PT. HARKAT BERSAMA dengan harga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) perliter dan menjual atau mengecerkan BBM jenis Bensin (Premium) tersebut dirumahnya yang berada di Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter sehingga Sdr. ABDUL FANNA mendapat keuntungan sebesar Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) perliter. Maka berdasarkan kronologis tersebut kegiatan yang dilakukan saudara Sdr. ABDUL FANNA patut diduga melakukan kegiatan Niaga BBM tanpa izin usaha sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sebagaimana penjelasan Ahli pada angka 21 diatas, bahwa **BBM jenis Bensin (Premium)** merupakan **Jenis BBM Khusus Penugasan dan tidak disubsidi oleh Pemerintah.**

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 9 UU No 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - c. Koperasi Usaha Kecil (KUK).
 - d. Badan Usaha Swasta.(BUS).



2. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **izin Usaha** dari **Pemerintah**. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi **mata rantai distribusi BBM** milik **Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama** sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi, Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

5. Pasal 12 huruf b PP 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas menyatakan Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, Bahan Bakar Gas dan, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan Komersial.

6. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Dan dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

7. Berdasarkan penjelasan diatas maka kegiatan pengangkutan BBM diperlukan izin usaha apabila kegiatan tersebut bersifat komersial atau mendapatkan keuntungan dan terhadap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang merupakan bagian dari kegiatan usaha niaga nya, maka Badan Usaha tersebut diberikan izin usaha niaga, dan tidak diperlukan izin usaha pengangkutan, izin usaha pengangkutan diwajibkan apabila kegiatan usaha pengangkutan bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha niaga.

8. Berdasarkan ketentuan maka apabila Sdr. ABDUL FANNA ingin melakukan kegiatan usaha Pengangkutan, dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis BENSIN dimana kegiatan pengangkutan bagian dari kegiatan Niaganya maka Sdr. ABDUL FANNA dalam melakukan kegiatan Niaga BBM nya harus berbentuk Badan Usaha dan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah atau apabila ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama dengan pemilik Izin Usaha Niaga BBM.

- Kegiatan Penyaluran merupakan kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG kepada **Pengguna Akhir** pada wilayah penyaluran oleh penyalur BBM, BBG, dan LPG yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG. Untuk melakukan kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG, BU Niaga Migas dan Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG. Pada dasarnya Penyalur dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapat Penugasan dari Badan Pengatur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau **Jenis BBM Khusus Penugasan** kepada konsumen tertentu secara **tepat sasaran dan tepat volume**, hal ini

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG.

Pelanggaran terhadap Peraturan diatas dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG yaitu berupa sanksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal melalui BU-PIUNU berupa pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran dan penutupan kegiatan penyaluran.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas bahwa BBM Penugasan yang dijual oleh SPBU MINI PT. HARKAT BERSAMA harus disalurkan kepada konsumen secara tepat sasaran dan tepat volume.

Bahwa yang menetapkan harga BBM jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (Gasoline) RON 88 adalah Menteri ESDM, dan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 83 K/12/MEM/2020 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, untuk harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (Gasoline) RON 88 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Bahwa harga BBM jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (Gasoline) RON 88 ditetapkan oleh Menteri ESDM, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 dan Pasal 26 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG.

Sebagaimana kronologis yang disampaikan oleh Penyidik diatas, bahwa ada peran Sdr. NONO HAIRUDIN selaku petugas SPBU MINI PT. HARKAT BERSAMA yang menjual BBM jenis Premium kepada Sdr. ABDUL FANNA dengan jumlah total $\pm$ 700 liter serta menjualnya melebihi harga yang telah ditentukan untuk memperoleh keuntungan sendiri, dimana kemudian BBM tersebut di niagakan kembali oleh Sdr. ABDUL FANNA tanpa dilengkapi izin usaha, maka perbuatan Sdr. NONO HAIRUDIN patut diduga turut serta membantu sdr. Sdr. ABDUL FANNA melakukan kegiatan Niaga BBM tanpa izin usaha sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti termasuk saksi *a de charge* (saksi meringankan), namun pada hari persidangan yang telah ditentukan, Terdakwa tidak juga mengajukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah untuk datang ke SPBU PT. HARKAT BERSAMA untuk mengantri BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU kemudian Terdakwa ikut mengantri, setelah itu Terdakwa meminta operator nosel untuk mengisi BBM jenis pertalite dengan menggunakan 10 buah jerigen yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang masing –masing jerigen tersebut berkapasitas ± 20 (kurang lebih dua puluh) liter dan operator atau petugas dari SPBU PT. HARKAT BERSAMA yang mengisi ke dalam 10 buah Jerigen yaitu Sdr. HERI dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 10.30 Wita jerigen yang Terdakwa bawa sudah berisi BBM jenis pertalite ± 200 (kurang lebih dua ratus) liter dengan jumlah uang yang Terdakwa bayarkan yaitu Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) kepada Sdr. HERI selaku operator nosel atau petugas di SPBU tersebut, untuk tangki modifikasi yang berada dibak belakang mobil Terdakwa dengan pasaitas 200 liter tersebut tidak Terdakwa isi dikarenakan uang atau modal Terdakwa tidak cukup untuk membeli BBM jenis premium. setelah selesai mengisi BBM jenis Pertalite sekira pukul 11.15 Wita Terdakwa keluar dari SPBU PT. HARKAT BERSAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8426 BU untuk kembali kerumah untuk Terdakwa jual kembali atau Terdakwa ecerkan kepada masyarakat namun pada saat perjalanan pulang tepatnya sekira pukul 11.30 Wita di jalan KH. Dewantara kec. Melak Terdakwa di amankan oleh petugas dari kepolisian yaitu dari Polres Kutai barat.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali atau ecerkan kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengecurkan BBM jenis Pertalite, BBM jenis premium dan BBM jenis Solar tersebut di rumah kontrakan Terdakwa yang ber alamat di Jl. Dr. Sutomo RT 23 Kampung Melak Ulu, Kec. Melak Kab. Kutai barat ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liter kepada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk per satu liternya ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan penjualan/niaga bahan bakar minyak jenis BBM jenis Pertalite tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin usaha dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis pertalite, BBM jenis Premium dan BBM jenis Solar tersebut sudah kurang lebih 1 (Satu) tahun ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengecekan di rumah Terdakwa atau toko Terdakwa, tidak ada BBM Jenis lain yang ditemukan yang ada hanya BBM Jenis pertalite.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK, serta 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa izin pengangkutan dari pihak yang berwenang, dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperdagangkan (niaga) Bahan Bakar Minyak dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan satu – satunya pencari nafkah dalam keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lain untuk mendukung keterangan terdakwa dalam persidangan. Akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan kesempatan tersebut meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK, dan
- 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara yang dijilid oleh Penyidik, memperlihatkan Berita Acara Pengujian tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya Pihak SPBU PT. MULTY FINTYA NIAGA (EKO SUNARTO). melakukan pengujian barang bukti dari Pihak Kepolisian Resor Kutai Barat berupa :

No	Nama Barang Bukti	Isi / Jenis BBM	Suhu	Mutu	Volume	Ket
1.	10 (sepuluh) jerigen plastic kapasitas 20 Liter	Pertalit	30 ° C	0, 745 SG	200 Liter	
2.	1 (satu) buah tangki besi ukuran panjang 97 Cm, Lebar 70 Cm, tinggi 50 Cm	-	-	-	-	Kosong

yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya peristiwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu tersebut Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN dan Saksi KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK berada di tempat kejadian ;
- Bahwa Penyelidik pada Polres Kutai Barat yaitu Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN, BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, ada menemukan 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong, dan pada saat itu Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU tersebut mengangkut BBM jenis pertalite yaitu pada saat melaksanakan tugas, Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK melihat mobil tersebut melintas dan karena merasa curiga mobil tersebut, Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK hentikan untuk diperiksa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada BBM jenis pertalite yang diangkut didalam mobil tersebut ;
- Bahwa jumlah BBM jenis Pertalite yang Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK temukan ditempat kejadian sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter, yang berada didalam 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 (lebih dua ratus) liter dalam keadaan kosong ;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan ditempat kejadian perkara, bahwa BBM jenis pertalite tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK melakukan pemeriksaan dan menemukan BBM jenis Premium tersebut, Terdakwa selaku pemilik BBM jenis Pertalite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite tersebut ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara yang menerangkan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter tersebut diperolehnya dari SPBU PT.HARKAT BERSAMA yang berada di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa di tempat kejadian perkara pada saat saksi tanyakan mengenai cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut yaitu dengan mengantri di SPBU PT.HARKAT BERSAMA ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara BBM jenis Pertalite tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) untuk perliternya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian mengamankan dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa barang bukti yang digunakan pada saat ditemukan saksi berupa : 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU yang sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong adalah milik Terdakwa yang Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK temukan ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan hanya BBM jenis pertalite yang diangkut degan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk DAIHATSU ZEBRA Warna Hitam No Pol KT 8426 BU kemudian ketika dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa tidak ditemukan BBM jenis lain yang disimpan atau diperjual belikan oleh Terdakwa ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa izin pengangkutan dari pihak yang berwenang, dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperdagangkan (niaga) Bahan Bakar Minyak dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan satu – satunya pencari nafkah dalam keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau dakwaan kedua melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



2. Unsur "yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek, bahwa subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya MUSTAMIN bin GELLA (alm) ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata setelah diperiksa identitas dari MUSTAMIN bin GELLA (alm) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa bersesuaian dengan identitas MUSTAMIN bin GELLA (alm) dalam surat dakwaan, selain identitas MUSTAMIN bin GELLA (alm) bersesuaian dengan identitas MUSTAMIN bin GELLA (alm) dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN dan Saksi KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK dan Terdakwa sendiri juga membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUSTAMIN bin GELLA (alm) dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah "... kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi." ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ada mengatur sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ada diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Penyelidik pada Polres Kutai Barat yaitu Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN, BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, ada menemukan 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak + 200 liter yang berada didalam 10 buah jerigen plastik kapasitas 20 liter dan 1 buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 liter dalam keadaan kosong, dan pada saat itu Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU tersebut mengangkut BBM jenis pertalite yaitu pada saat melaksanakan tugas, Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK melihat mobil tersebut melintas dan karena merasa curiga mobil tersebut, Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK hentikan untuk diperiksa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada BBM jenis pertalite yang diangkut didalam mobil tersebut ;
- Bahwa jumlah BBM jenis Pertalite yang Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK temukan ditempat kejadian sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter, yang berada didalam 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 (lebih dua ratus) liter dalam keadaan kosong ;

- Bahwa hasil pemeriksaan ditempat kejadian perkara, bahwa BBM jenis pertalite tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK melakukan pemeriksaan dan menemukan BBM jenis Premium tersebut, Terdakwa selaku pemilik BBM jenis Pertalite tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas tentang asal usul BBM tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki surat izin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite tersebut ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara yang menerangkan bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak + 200 (lebih dua ratus) liter tersebut diperolehnya dari SPBU PT.HARKAT BERSAMA yang berada di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa di tempat kejadian perkara pada saat saksi tanyakan mengenai cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut yaitu dengan mengantri di SPBU PT.HARKAT BERSAMA ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya + 200 (lebih dua ratus) liter, yang berada didalam 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 (lebih dua ratus) liter dalam keadaan kosong di dalam 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli dari SPBU PT.HARKAT BERSAMA yang berada di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat dengan cara mengantri, maka telah terjadi kegiatan pemindahan Minyak Bumi yang telah dilah jenis Pertalite dari Wilayah Kerja yaitu di SPBU PT.HARKAT BERSAMA atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, tanpa Terdakwa dapat perlihatkan adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan kesatu

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana “yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, sehingga adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, yang menyatakan dakwaan alternatif kedua terbukti, sebab pada saat ditemukan barang berupa + 200 (lebih dua ratus) liter, yang berada didalam 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 (lebih dua ratus) liter dalam keadaan kosong di dalam 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli dari SPBU PT.HARKAT BERSAMA yang berada di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat dengan cara mengantri di dalam 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU oleh Saksi PONIMAN HADI bin JANIRAN bersama-sama dengan BRIGPOL ARIANTO S. dan Saksi BRIPDA KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAIRUL ISHAK pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.30 wita di Jl. KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan karena dakwaan yang disusun Penuntut Umum adalah alternatif dan bukan kumulatif atau subsidairitas, sehingga dengan terbuktinya dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim beralasan untuk + 200 (lebih dua ratus) liter, yang berada didalam 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan 1 (satu) buah tangki modifikasi terbuat dari besi kapasitas + 200 (lebih dua ratus) liter dalam keadaan kosong di dalam 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZEBRA warna Hitam No Pol KT 8426 BU, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli dari SPBU PT.HARKAT BERSAMA yang berada di Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat dengan cara mengantri mengesampingkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi pidana seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite, oleh karena barang bukti tersebut berasal dari barang yang diangkut tanpa adanya izin Pengangkutan, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga adalah beralasan bagi Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;
- b. 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 2 liter;
- c. 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;

oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan sarana prasarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut tidak berasal dari hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum, supaya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana minyak dan gas bumi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya kelangkaan di masyarakat, karena Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak di luar dari standar yang dikeluarkan oleh Pabrik pembuat kendaraan mobil ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga Terdakwa ;
- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik belum sempat menikmati keuntungan dari hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Sulitnya pasokan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kutai Barat, tidak semata-mata kesalahan Terdakwa yang diakibatkan adanya pengangkutan tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, dengan melakukan modifikasi kendaraan dan menampung

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak dari SPBU dengan menggunakan jurigen, melainkan juga diakibatkan kurangnya penyediaan fasilitas SPBU oleh Pemerintah dan swasta ;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang telah diuraikan di atas dan juga setelah mempertimbangkan permohonan terdakwa yang memohon keringanan dikarenakan Terdakwa memiliki keluarga yang memerlukan kehadiran Terdakwa, maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana kurungan sebagai

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw



pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSTAMIN bin GELLA (alm)** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite ;

Dirampas untuk negara ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;
- b. 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 2 liter;
- c. 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu Zebra warna hitam
Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji
berkala kendaraan bermotor dan STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 8 Pebruari 2021, oleh
kami: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,
BERNARDO VAN CHRISTIAN, S.H. dan MOCHAMAD FIRMANSYAH RONI,
S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh RAMOD ZEPLIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

BERNARDO VAN CHRISTIAN, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.

MOCHAMAD FIRMANSYAH RONI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMOD ZEPLIN, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw